

SCHEMA DEGLI ARTICOLI

Diritto Penale - pagine 9-81 della sinossi 2026

Come studiarlo: per ogni articolo trovi la regola essenziale, cosa significa in parole semplici e, quando utile, gli elementi da ricordare all'esame.

PRINCIPI E PARTE GENERALE

Art. 25, comma 2, Cost. - Principio di legalità e irretroattività

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

DA RICORDARE

- Il reato e la pena devono essere previsti dalla legge.
- La legge penale sfavorevole non può essere applicata a fatti anteriori.
- Dal principio di legalità derivano riserva di legge, tassatività, irretroattività e divieto di analogia.

In una frase: In breve: prima deve esistere la legge che vieta quel fatto; solo dopo quel fatto può essere punito.

Art. 1 c.p. - Reati e pene devono essere espressamente previsti

Nessuno può essere punito per un fatto che la legge non prevede espressamente come reato, né con pene non stabilite dalla legge.

DA RICORDARE

- È una manifestazione del principio di legalità.
- Protegge il cittadino da incriminazioni o pene create caso per caso.

In una frase: Parola chiave: certezza della legge penale.

Art. 2 c.p. - Successione delle leggi penali

La sinossi lo richiama spiegando l'irretroattività e il caso in cui una legge successiva elimina un reato.

DA RICORDARE

- Se una legge successiva stabilisce che il fatto non è più reato, non si continua a punire quel fatto.
- Se vi è già stata condanna, cessano l'esecuzione e gli effetti penali nei limiti indicati dalla disciplina.

In una frase: Idea da ricordare: la legge penale nuova più sfavorevole non torna indietro; l'abolizione del reato incide anche sui fatti precedenti.

Art. 27 Cost. - Responsabilità penale personale e funzione rieducativa

La responsabilità penale è personale; la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

DA RICORDARE

- Non si risponde penalmente per il fatto commesso da un'altra persona.
- Il fatto deve essere attribuibile psicologicamente all'autore almeno a titolo di colpa.

- La finalità rieducativa della pena è collegata al principio di colpevolezza.

In una frase: In breve: non basta aver materialmente causato un evento; serve un fatto proprio e colpevole.

Art. 85 c.p. - Imputabilità

È imputabile chi, al momento del fatto, ha capacità di intendere e di volere.

DA RICORDARE

- Capacità di intendere = comprendere il significato del proprio comportamento e le sue conseguenze.
- Capacità di volere = controllare gli impulsi e determinarsi consapevolmente.

In una frase: L'imputabilità è un presupposto della responsabilità penale.

Art. 97 c.p. - Minore di 14 anni

Non è imputabile chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto 14 anni.

DA RICORDARE

- La sinossi la presenta come presunzione assoluta di incapacità.
- Non è ammessa prova contraria.

In una frase: Da ricordare: sotto i 14 anni manca l'imputabilità penale.

Art. 3 c.p. - Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga chi si trova nel territorio dello Stato, cittadino o straniero, salvo le eccezioni previste.

DA RICORDARE

- Il principio è collegato all'eguaglianza.
- Esistono eccezioni, come alcune immunità penali.
- Per fatti commessi all'estero valgono i casi stabiliti dalla legge o dal diritto internazionale.

In una frase: Non confondere con l'obbligatorietà dell'azione penale.

Art. 112 Cost. e art. 50 c.p.p. - Obbligatorietà dell'azione penale

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale nei casi previsti.

DA RICORDARE

- Serve a evitare una scelta arbitraria dei reati da perseguire.
- È distinto dall'art. 3 c.p., che riguarda invece chi è soggetto alla legge penale.

In una frase: Domanda tipica: obbligatorietà della legge penale ≠ obbligatorietà dell'azione penale.

Artt. 17 e 39 c.p. - Delitti e contravvenzioni

La distinzione formale tra delitti e contravvenzioni dipende dal tipo di pena prevista.

DA RICORDARE

- Delitti: ergastolo, reclusione, multa.
- Contravvenzioni: arresto, ammenda.
- Di regola il tentativo riguarda i delitti.

In una frase: Trucco: multa = delitto; ammenda = contravvenzione.

Art. 42 c.p. - Elemento soggettivo

La sinossi lo usa per spiegare i criteri di imputazione soggettiva.

DA RICORDARE

- Per i delitti, di regola, è richiesto il dolo; la colpa deve essere espressamente prevista.
- Per le contravvenzioni si risponde sia per dolo sia per colpa.
- Nessuno è punibile per un'azione od omissione se manca la coscienza e volontà richiesta dalla legge.

In una frase: Serve a collegare il fatto materiale alla responsabilità personale.

Art. 43 c.p. - Dolo e colpa

Definisce il delitto doloso e quello colposo.

DA RICORDARE

- Dolo: l'evento è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
- Colpa: l'evento non è voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In una frase: Differenza chiave: nel dolo voglio l'evento; nella colpa non lo voglio.

Art. 40 c.p. - Nesso causale e omissione

L'evento deve essere conseguenza dell'azione od omissione; non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

DA RICORDARE

- È fondamentale per i reati omissivi impropri.
- Occorre una posizione di garanzia: il soggetto aveva il dovere giuridico di intervenire.

In una frase: Esempio della sinossi: il garante che non impedisce l'evento può risponderne come se lo avesse causato.

Art. 45 c.p. - Caso fortuito e forza maggiore

Non è punibile chi commette il fatto per caso fortuito o forza maggiore.

DA RICORDARE

- Forza maggiore = energia esterna irresistibile.
- Caso fortuito = evento imprevedibile derivante dall'incrocio tra accadimento naturale e condotta umana.

In una frase: Manca la possibilità concreta di dominare l'accadimento.

Art. 46 c.p. - Costringimento fisico

Non è punibile chi commette il fatto perché costretto da una violenza fisica alla quale non poteva resistere o sottrarsi.

DA RICORDARE

- La volontà del soggetto è annullata dalla costrizione fisica.
- Del fatto risponde chi ha esercitato la violenza.

In una frase: Da distinguere dalla minaccia: qui la costrizione è fisica e irresistibile.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Art. 51 c.p. - Adempimento di un dovere

L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità.

DA RICORDARE

- Fonti del dovere: norma giuridica oppure ordine legittimo dell'autorità.
- L'ordine deve rispettare requisiti formali (competenza e forma) e sostanziali.
- Di regola il subordinato deve controllare la legittimità dell'ordine nei limiti consentiti.

In una frase: Esempio: l'arresto obbligatorio eseguito nei presupposti di legge non integra sequestro di persona.

Art. 52 c.p. - Legittima difesa

Non è punibile chi reagisce perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale di offesa ingiusta, con difesa proporzionata.

DA RICORDARE

- Pericolo attuale.
- Offesa ingiusta.
- Necessità della difesa.
- Proporzione tra difesa e offesa.

In una frase: La reazione non è una vendetta: deve servire a fronteggiare un pericolo presente.

Art. 52 c.p. - Legittima difesa domiciliare

La sinossi approfondisce la disciplina della difesa nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. e nei luoghi di attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

DA RICORDARE

- Rilevano le condizioni previste dalla norma per l'uso di un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo.
- La disciplina considera anche l'intrusione realizzata con violenza o minaccia di armi o altri mezzi di coazione.

In una frase: All'esame conviene distinguere la regola generale della legittima difesa dalla disciplina domiciliare.

Art. 53 c.p. - Uso legittimo delle armi

È una scriminante propria del pubblico ufficiale che, per adempiere un dovere d'ufficio, sia costretto nei casi previsti a usare armi o altro mezzo di coazione fisica.

DA RICORDARE

- Ha carattere sussidiario rispetto agli artt. 51 e 52.
- Occorre necessità: tra i mezzi idonei va impiegato quello meno lesivo.
- La norma considera il respingere una violenza, vincere una resistenza all'Autorità e impedire la consumazione dei gravi delitti espressamente indicati.

In una frase: Non significa libertà generale di usare le armi: servono i presupposti tassativi della norma.

Art. 54 c.p. - Stato di necessità

Non è punibile chi è costretto a salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile, con fatto proporzionato al pericolo.

DA RICORDARE

- Pericolo attuale.
- Danno grave alla persona.
- Pericolo non volontariamente causato.
- Inevitabilità e proporzione.

In una frase: Non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

Art. 55 c.p. - Eccesso colposo

Si verifica quando, nell'ambito di una causa di giustificazione, si superano colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dall'ordine dell'autorità o dalla necessità.

DA RICORDARE

- Deve esistere inizialmente una situazione riconducibile a una scriminante.
- Il limite viene superato per colpa, non volontariamente.
- Si applicano le disposizioni sui delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

In una frase: Esempio concettuale: potevo legittimamente reagire, ma per errore colposo ho reagito oltre il necessario.

Art. 59 c.p. - Circostanze e scriminanti putative

La sinossi lo richiama per la rilevanza obiettiva delle cause che escludono la pena e per l'errore sulla loro esistenza.

DA RICORDARE

- Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente nei casi previsti.

- Se l'agente ritiene per errore che esista una scriminante, la situazione può rilevare secondo la disciplina dell'articolo.
- Se l'errore è dovuto a colpa e il fatto è previsto come colposo, può residuare responsabilità colposa.

In una frase: Parola chiave: scriminante putativa = credo erroneamente che esista una causa di giustificazione.

QUALIFICHE SOGGETTIVE NELLA P.A.

Art. 357 c.p. - Pubblico ufficiale

La sinossi lo usa per individuare chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

DA RICORDARE

- La qualifica dipende dalla funzione concretamente esercitata, non solo dal nome dell'incarico.
- È centrale per i reati propri contro la Pubblica Amministrazione.

In una frase: Da sapere perché molti reati successivi possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o da soggetti qualificati.

Art. 358 c.p. - Incaricato di pubblico servizio

Definisce chi presta un pubblico servizio senza i poteri tipici della pubblica funzione e senza svolgere mere mansioni d'ordine o attività puramente materiali.

DA RICORDARE

- Anche qui conta l'attività concretamente svolta.
- La distinzione dal pubblico ufficiale incide su diversi reati contro la P.A.

In una frase: Domanda tipica: differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso o la disponibilità per ragione dell'ufficio o servizio.

DA RICORDARE

- Reato proprio.
- Presupposto: possesso/disponibilità del bene per ragioni d'ufficio.
- Condotta: appropriazione, cioè comportamento da proprietario su bene altrui.
- La sinossi distingue anche il peculato d'uso del comma 2.

In una frase: Idea chiave: il bene è già legittimamente nella disponibilità dell'agente per ragioni d'ufficio, poi viene fatto proprio.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o, nei casi previsti dalla norma, il soggetto qualificato, abusando della qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

DA RICORDARE

- Elemento centrale: costrizione.
- La vittima subisce la pressione abusiva e dà/promette l'utilità.
- La sinossi distingue la concussione dall'induzione indebita.

In una frase: Parola chiave: abuso + costrizione.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

DA RICORDARE

- È un accordo corruttivo.
- Non è necessario che il patto riguardi uno specifico atto contrario ai doveri: può riguardare la generica messa a disposizione della funzione.

In una frase: Differenza dall'art. 319: qui il patto riguarda l'esercizio della funzione; nel 319 un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319 c.p. - Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio

Punisce il pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa di denaro o utilità per omettere o ritardare un atto d'ufficio oppure compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

DA RICORDARE

- Serve un patto illecito.
- L'oggetto è uno specifico comportamento contrario ai doveri d'ufficio.
- È più specifico dell'art. 318.

In una frase: Schema: utilità/promessa ↔ atto contrario, omissione o ritardo.

Art. 314-bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili

La sinossi presenta la nuova fattispecie relativa alla destinazione di denaro o cose mobili a un uso diverso da quello previsto, nei presupposti stabiliti dalla norma.

DA RICORDARE

- È distinta dal peculato perché non richiede necessariamente che l'agente faccia proprio il bene.
- Il punto centrale è lo sviamento della destinazione del bene affidato alla gestione pubblica.

In una frase: Da ricordare: appropriazione = art. 314; indebita destinazione = art. 314-bis.

Art. 326 c.p. - Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio

Tutela la segretezza delle informazioni d'ufficio che devono rimanere riservate.

DA RICORDARE

- La rivelazione o agevolazione della conoscenza indebita del segreto è punita nei casi previsti.
- La sinossi distingue il dolo generico della rivelazione, l'agevolazione colposa e le ipotesi di utilizzazione con finalità di profitto o danno.

In una frase: Bene protetto: buon andamento e riservatezza della Pubblica Amministrazione.

Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Disciplina due ipotesi diverse: rifiuto indebito di determinati atti urgenti e omissione/ritardo dopo richiesta scritta nei casi previsti.

DA RICORDARE

- Comma 1: rifiuto indebito di un atto che deve essere compiuto senza ritardo per ragioni indicate dalla norma.
- Comma 2: mancato compimento dell'atto o mancata risposta sulle ragioni del ritardo entro il termine previsto dopo richiesta scritta dell'interessato.
- È reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

In una frase: All'esame: distinguere bene RIFIUTO (comma 1) da OMISSIONE (comma 2).

Art. 329 c.p. - Rifiuto o ritardo di obbedienza di militare/agente della forza pubblica

Punisce, nei presupposti della norma, il militare o agente della forza pubblica che rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta dell'Autorità competente.

DA RICORDARE

- È un reato proprio legato alla qualifica dell'agente.
- La sinossi lo collega all'art. 51 c.p. sull'ordine legittimo.
- Occorre verificare legittimità della richiesta e assenza di valida giustificazione.

In una frase: Da ricordare: è specifico per militare/agente della forza pubblica.

Art. 336 c.p. - Violenza o minaccia a pubblico ufficiale

Punisce chi usa violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai propri doveri, omettere un atto, oppure nei casi previsti influenzarne l'attività.

DA RICORDARE

- Violenza/minaccia sono dirette a condizionare l'attività futura del pubblico agente.
- È diverso dalla resistenza, che interviene mentre il pubblico ufficiale sta compiendo l'atto.

In una frase: Trucco: 336 = costringere/influenzare; 337 = opporsi all'atto in corso.

Art. 337 c.p. - Resistenza a pubblico ufficiale

Punisce chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto d'ufficio o di servizio.

DA RICORDARE

- Occorre violenza o minaccia.
- Finalità: impedire o ostacolare l'atto in corso.
- La sinossi richiede dolo specifico: volontà di opporsi all'attività funzionale.

In una frase: Differenza essenziale: nell'art. 337 l'atto pubblico è già in fase di esecuzione.

Art. 341-bis c.p. - Oltraggio a pubblico ufficiale

Punisce l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale nelle condizioni specifiche previste dalla norma.

DA RICORDARE

- La sinossi evidenzia i requisiti di luogo, presenza di più persone e collegamento con il compimento di un atto d'ufficio.
- Non ogni insulto integra automaticamente il reato: servono tutti gli elementi previsti.

In una frase: Bene tutelato: prestigio e buon andamento della funzione pubblica.

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra autorità tenuta a riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, nei casi previsti.

DA RICORDARE

- Reato proprio del pubblico ufficiale.
- Condotta: omissione o ritardo della denuncia.
- Presupposto: notizia di reato acquisita nell'esercizio o a causa delle funzioni.

In una frase: Per l'operatore: è importante distinguere l'obbligo di denuncia dal favoreggiamento.

Art. 367 c.p. - Simulazione di reato

Punisce chi denuncia falsamente un reato inesistente o simula le tracce di un reato, in modo che possa iniziare un procedimento penale per accertarlo.

DA RICORDARE

- Il reato inventato non viene attribuito a una specifica persona innocente.
- Può essere simulazione formale (falsa denuncia) o reale/materiale (creazione di tracce).
- Tutela il corretto funzionamento della giustizia.

In una frase: Differenza dalla calunnia: nella simulazione manca la falsa accusa contro una persona determinata.

Art. 368 c.p. - Calunnia

Punisce chi, con denuncia, querela, richiesta, istanza o altra comunicazione diretta all'Autorità, incolpa di un reato una persona che sa innocente, oppure simula a suo carico le tracce di un reato.

DA RICORDARE

- Elemento decisivo: l'agente sa che l'accusato è innocente.
- È sufficiente l'idoneità a provocare l'avvio di indagini; non serve che il procedimento inizi davvero.
- Tutela sia l'amministrazione della giustizia sia l'innocente falsamente accusato.

In una frase: Trucco: simulazione = invento il reato; calunnia = accuso consapevolmente un innocente.

Art. 372 c.p. - Falsa testimonianza

Il testimone davanti all'Autorità giudiziaria afferma il falso, nega il vero oppure tace in tutto o in parte ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato.

DA RICORDARE

- Reato proprio: può commetterlo chi riveste la qualità di testimone.
- Condotta attiva: affermare il falso o negare il vero.
- Condotta omissiva: reticenza, cioè tacere ciò che si sa.
- Tutela il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria e il giusto processo.

In una frase: La sinossi la distingue dalle false informazioni al P.M., che riguardano la fase delle indagini preliminari.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Dopo la commissione di un reato, e fuori dal concorso nello stesso, consiste nell'aiutare qualcuno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

DA RICORDARE

- Presuppone un reato già commesso.
- Il favoreggiatore deve essere estraneo al reato presupposto.
- L'aiuto riguarda la persona: indagini o ricerche.
- L'autofavoreggiamento non è punito come favoreggiamento personale.

In una frase: Parola chiave: aiuto alla PERSONA per evitare indagini o ricerche.

Art. 379 c.p. - Favoreggiamento reale

Fuori dal concorso e dalle fattispecie indicate dalla norma, consiste nell'aiutare qualcuno ad assicurarsi il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato.

DA RICORDARE

- Presuppone un reato già commesso.
- L'aiuto riguarda il vantaggio economico/materiale del reato, non la fuga dalle indagini.
- Prodotto = ciò che deriva materialmente dal reato; profitto = vantaggio; prezzo = ricompensa per il reato.

In una frase: Differenza chiave: 378 protegge la persona dalle investigazioni; 379 aiuta a consolidare i vantaggi del reato.

RIPASSO LAMPO - DIFFERENZE DA NON CONFONDERE

Delitto / Contravvenzione - Delitto: ergastolo, reclusione, multa. Contravvenzione: arresto, ammenda.

Dolo / Colpa - Dolo: evento voluto. Colpa: evento non voluto, causato da negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole.

Art. 336 / Art. 337 - 336: violenza/minaccia per condizionare l'attività del pubblico agente. 337: violenza/minaccia per opporsi a un atto che sta compiendo.

Art. 318 / Art. 319 - 318: corruzione legata all'esercizio della funzione. 319: patto per un atto contrario ai doveri d'ufficio, omissione o ritardo.

Art. 367 / Art. 368 - 367: simulo un reato senza accusare un innocente determinato. 368: incolpo una persona che so innocente.

Art. 378 / Art. 379 - 378: aiuto la persona a eludere indagini/ricerche. 379: aiuto ad assicurare prodotto, profitto o prezzo del reato.

Art. 51 / 52 / 53 / 54 - 51 dovere; 52 difesa; 53 uso legittimo delle armi; 54 necessità.